수형사무에 관한 진정서 처리

[공소청예규 제124호, 공판2과][시행 2026. 10. 2.]

〈대검예규 제84호, 1977. 11. 1.〉
〈대검예규 제471호, 2009. 10. 30.〉
〈대검예규 제656호, 2013. 7. 3.〉
〈대검예규 제861호, 2016. 7. 4.〉
〈대검예규 제1002호, 2019. 7. 4.〉
〈대검예규 제1292호, 2022. 7. 19.〉
〈공소청예규 제124호, 2026. 9. 30.〉

수형인이 타인명의로 수형하는 사례가 있어 명의를 도용당한 피모용인이 전과말소 등의 진정을 하는 경우가 있는바 이에 신속히 대처하기 위하여 아래와 같이 지시하니 동 피모용인 등의 인권보호에 만전을 기하기 바람.

1. 피모용인이 원심청에 직접 출석 진정하였을 경우 즉시 피모용인의 지문을 채취한 후 소지하고 온 주민등록증과 대조하고 보존된 형사기록의 날인과도 대조하여 상이하다고 인정할 경우에는 문서조회에 의하지 말고 전언통신문에 의거 진범인의 복역교도소를 확인하여 동 교도소에 출장하여 조사하고, 진범인이 이미 복역을 마친 후인 경우에는 재소자 신분카드(사진이 첨부된 것으로 영구보존문서임)와 대조하는 등 신속한 조치를 취하여 전과말소에 필요한 조치를 할 것.

2. 가. 우편·팩스·이메일 등을 이용하여 진정서를 제출한 경우
   24시간 이내에 전화·우편·팩스·이메일 등을 이용하여 본인의 출석을 요구하고, 출석 즉시 전 1항의 조치를 할 것.
   나. 제3자로 하여금 진정케 하였을 경우
   즉석에서 본인의 출석을 요구하여 출석한 즉시 전 1항의 조치를 할 것.

3. 원심청이 아닌 확정청이나 주거지 관할청에 피모용인이 출석 진정하였을 경우에는 24시간 이내에 원심청에 송부하고 그 결과를 피모용인에게 통지할 것.

4. 재검토기한
   「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <2026. 9. 30.>

제1조(시행일) 이 예규는 2026년 10월 2일부터 시행한다.